

징 계 사 항

1. 제 목 : 아타병원 전조복유시스템 유지관리 용역 관리 부적정
2. 징계대상자 : 하파카차병원 기술직#급 마사아다개발과장 김대대
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 '97.08.01. 하파카차병원 마사아다팀 기술직 #급으로 입사 전산 담당으로 근무하였고, '11.06.20. 하파카차병원 마사아다팀 기술직#급 전산운영대리, '20.07.20. 인화 복유지원부 복유운영과장, '23.01.01.하파카차병원으로 발령 후 현재 까지 마사아다부 마사아다개발과장으로 근무하고 있습니다.

하파카차병원에서는 #개 아타병원 전조 EMR 어플리케이션 유지 관리 및 아타요양병원 요양 EMR 어플리케이션 유지관리, 아타자격조회 어플리케이션 유지관리 등을 위한 '아타병원 전조복유시스템 어플리케이션 유지관리 용역' 계약을 [표 1]과 같이 '23.8월 체결하고 운영하고 있습니다.

[표 1] 아타병원 전조복유시스템 어플리케이션 유지관리 용역 계약 현황

--

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제89조(대가의 지급)5항에 따르면 계약담당자는 대가지급의 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여

계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 해당 용역(☐☐병원 전(전)복(복)시스템 어플리케이션 유지관리 용역)의 계약 일 반사항에서는 ‘본 사업 수행 중 발생 된 장애, 사고, 제안요청서 기준 미달, 관련 서류 미제출 등으로 손해가 발생하거나 계약이행에 문제가 발생할 경우 사업자 가 전적으로 책임을 지며 손해배상 하여야 한다’라고 정하고 있습니다.

따라서 ☐☐☐☐병원에서는 해당 용역의 운영 중 계약이행에 문제가 발생할 경우에는 그 사유를 들어 대금 지급의 적정성을 검토하고 용역 수행과 관련한 문제점을 개선해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ☐☐병원 전(전)복(복)시스템 어플리케이션 유지관리 용역 대금 지급 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 계약서상에는 휴가 기준으로 ‘용역 사업 비에 휴가 비용도 포함하여 제안하도록 하고, 휴가 등의 사유로 해당 인력의 근무일수가 부족한 경우 부족일수 만큼 공제 후 월 유지운영 대가에서 정산 하여 지급한다’ 라고 정하고 계약을 하여, 월 대가 정산 시 일별 휴가자에 대한 인건비(휴가비)를 공제 후 지급해야 함에도,

[표 2] 용역 계약서 ‘휴가 기준’

--

☹☹☹☹병원 ☹☹☹☹부에서는 [표 3]과 같이 '23년 8월 본 계약 후 일별 휴가자에 대한 인건비(휴가비) 공제 없이 월 대금 정산을 하여 '24.9월까지 총 #천 원 상당 용역 대금을 과다 지급한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 월별 초과 용역 대금 내역

(단위 :원)

이와 관련하여 산출내역(원가 계산) 시 투입 인력별 인건비 단가 산정 기준으로 삼은 한국소프트웨어산업협회 「2023년 SW 기술자 평균임금」에서는 ‘월평균 근무 일수(20.6일)는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체가 응답한 근무일의 평균이며, 이는 개인의 휴가 사용여부와는 무관함’ 이라고 정하고 있어, 인건비 단가 산정 기준이 휴가 사용 여부 관계없이 근무 1일당 단가에 해당됨으로, 본 용역 원가 산정 평균임금 단가 기준 및 계약서 상 ‘휴가기준’을 종합해서 판단 시 일별 휴가자에 대해서 휴가 1일당 해당 용역자 숙련 등급의 인건비를 공제하여 대가를 지급하는 것이 타당할 것입니다.

아울러 타 공공기관 등의 소프트웨어 관련 용역 사례를 참고한 결과 본 용역 계약과 마찬가지로 한국소프트웨어산업협회의 SW 기술자 평균임금 단가를 적용하면서 계약서상에 일별 휴가 시 ‘대체 인력’을 투입 하도록 하는 계약 방식이 다수로,

용역 수행자의 휴가일에 대한 인건비는 용역비용에 포함된 것으로 보고 휴가일에 대한 대체 인력 보충 등의 방법으로 용역 수행 부족분에 대한 보전을 받고 있어, 본 용역 계약의 경우도 용역 수용 부족분에 대한 보전의 방법으로 계약서상에 명시된 대로 휴가일에 대한 인건비(휴가비)를 공제하는 것이 일반적인

소프트웨어 용역 관리 방식이라 판단할 수 있을 것입니다.

뿐만 아니라, ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉥㉦㉧개발부에서 발주한 유사 소프트웨어 유지 관리 용역인 ‘㉨㉩㉪㉫㉬시스템 어플리케이션 유지관리 용역(‘24)’에서는 [표 4]와 같이 본 용역과 같이 동일 휴가기준을 계약 조건으로 하고 투입 인력의 월 중 휴가 일수에 해당하는 인건비(휴가비)를 공제 후 월 용역비 지급 중으로, 본 용역은 일별 휴가일에 대한 인건비(휴가비)를 공제하지 않고 다르게 운영하는 것은 동일 기관에서 유사한 계약 조건으로 용역을 관리하면서도 운영 방식은 다른 것이 되므로 형평성에 맞지 않고 그 적정성에 대한 검토가 필요한 사항일 것입니다.

[표 4] 용역 계약서 휴가기준 (㉨㉩㉪㉫㉬시스템 유지관리 용역)

--

5. 징계대상자의 주장 및 판단

용역 계약을 기획하고 운영한 ㉠㉡㉢㉣개발과장 ㉤㉥㉦(기술 #급)는 ‘본 용역 사업비에 휴가 비용도 포함하여 제안하여야 한다는 부분은 발생하는 모든 휴가가 아닌 연 12일을 초과하여 사용하는 휴가에 대해 비용을 포함하여 제안하라는 의미’이며 ‘사업 준비 단계부터 모든 참여 업체에게 휴가기준에 대한 내용을 공지하고 설명하였으며, 현재의 수행업체에서도 해당 내용에 대해 이해하고 사업에 참여하였다’고 주장을 하고 있으나,

계약서 상 '본 용역 사업비에 휴가 비용도 포함하여 제안하여야 하며'의 해석에 대하여 객관적인 판단을 위해 법률 자문을 실시한 결과, '제안요청서 휴가기준에서는 휴가 비용을 연 12일로 초과하여 사용하는 휴가 비용으로 기재되어 있지 아니하고, 휴가 비용으로만 특정하고 있는 점을 고려하면, 휴가 비용의 의미는 전체 휴가 비용을 의미하는 것으로 해석하는 것이 문헌의 의미에 부합하는 것으로 판단' 된다고 자문 결과를 받아, 계약서 상에 명시한 업체 제안 휴가비가 휴가 전체 비용을 의미하는 것이라는 판단이 합당한 판단일 것이며,

또한, 해당 용역 계약의 계약방법이 '협상에 의한 계약'으로 불특정 다수의 업체 모두에 참여의 기회가 있는 것을 감안할 때, 계약 준비 단계 및 그 중간 과정에서 특정 참여업체에 한정에서 ㉮㉮㉮㉮개발과장 본인이 최초로 의도한 휴가기준에 대해 설명하고 공지하였다는 것은 공정성 문제가 제기되어 절차상 문제로 해석될 수 있는 여지가 있으며, 또한 그 '설명'을 통해 업체들이 '이해'하였다고 진술하는 부분에 대해서도 문서상의 기록이나 근거로서 남아 있지 않고, 우선협상대상자로서 추가 협상 시 '추가협상안' 협상 내용에서도 '휴가 기준' 해석에 대한 세부 조정안에 대한 내용이 없어, ㉮㉮㉮㉮개발과장 ㉮㉮㉮의 주장에는 한계가 있는 것으로 판단됩니다.

더욱이 계약상대자와 협의가 되었다는 '구두 협상'의 효력에 대해서도, 대법원 (2015.1.15. 선고 2013더215133 판결) 판결 - 국가가 사인과 계약을 체결할 때에는 국가계약법령에 따른 계약서를 따로 작성하는 등 요건과 절차를 이행하여야 할 것이고, 설령 국가와 사인 사이에 계약이 체결되었더라도 이러한 법령상 요건과 절차를 거치지 아니한 계약은 효력이 없다 - 에 따라 용역업체와 구두로 약정한 것은 국가계약법에서 정한 요건과 절차를 이행하지 아니한 것이므로 구두 약정의 효력을 인정하기는 곤란하다는 자문 결과로 판단하건데, 이 또한 ㉮㉮㉮㉮개발과장의 주장에는 한계가 있는 것으로 판단됩니다.

따라서 계약 내용과 다르게 휴가 기준을 적용하여 용역 인건비를 과다 지급한 것에 대한 환수 가능 여부에 대해서는 ‘휴가기준에 따라 휴가일수를 공제하지 아니하고 대가를 산정하여 이미 지급하였다면, 이는 이 사건 용역 계약의 내용으로 편입된 것으로 보이는 제안요청서의 휴가기준에 부합하지 아니하게 대가를 지급한 것이고, 계약상대방은 법률상 원인 없이 대가를 과도하게 지급 받은 것이므로, 계약상대방에게 해당 부분을 부당이득반환의 의미로서 과도하게 지급한 대가 부분에 대한 반환을 요청할 수 있을 것’으로 판단됩니다.

6. 징계요구 양정

2023년 [아]병원 [전][조][복][유]시스템 어플리케이션 유지관리 용역 제안서를 작성하고 계약을 추진·관리를 담당한 [하][파][카][차]병원 [마][사][아][다]개발과장(기술4급 [개][내][대])는 용역 대가지급 시 계약서상에 명시된 조건으로 계약을 관리해야 함에도 계약내용과 다르게 휴가기준을 적용하여 용역 인건비를 과도하게 지급하였고 이는 「계약사무규정」 제89조(대가의 지급), 「임직원 행동강령」 제20조(청렴한 계약의 체결 및 이행) 의 관계법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 계약 업무를 수행해야 한다는 의무 등을 위반하여, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반(부작위·직무태만)한 것으로 판단됩니다.

다만, [하][파][카][차]병원 [마][사][아][다]개발과장(기술#급 [개][내][대])가 계약을 체결하고 인건비를 지급하는 과정에서 선량한 관리자로서 주의의무를 위반하였지만, [마][사][아][다]개발과장(기술#급 [개][내][대])이 해당 업무 수행으로 인하여 사적 이익을 취득한 것은 확인할 수 없는 점, 계약 내용에 따라 용역업체로부터 과다 지급된 인건비에 대한 부당이득 반환을 할 수 있을 것을 전제로 하여 해당자의 주의의무 위반은 ‘비위의 정도가 경하고 경과실의 경우’로 한정할 수 있다고 판단됩니다.

7. 조치할 사항

○ 하파카차병원장은

- 공단 「인사규정」 제12조(위원회의 기능), 53조(징계대상) 1호(법령 및 제규정에 의한 준수사항과 서약사항에 위배한 경우) 및 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리) 규정에 따라 대상자를 경징계 처분하시기 바랍니다. (경징계)

이 하 여 백

2024.12.23.

감 사 & & &